

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

ANO: 2026

PROTOCOLOS: 25.152.191-3

CONSULTA Nº 001, de 19 de janeiro de 2026.

SÚMULA: ICMS. SAÍDAS DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTABELECIMENTO EXPORTADOR. DIFERIMENTO. CONDIÇÕES.

A consulente, cadastrada com a atividade econômica principal de fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira (CNAE 1623-4/00), reporta-se ao disposto no item 50 do art. 31 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS, que prevê diferimento do pagamento do ICMS nas saídas de matérias-primas, materiais intermediários, secundários e embalagens a estabelecimento preponderantemente exportador, para questionar qual o percentual de exportações exigido do adquirente, para atendimento dessa condição.

Questiona, ainda, qual a responsabilidade da empresa vendedora ao aplicar indevidamente a regra, considerando ser de responsabilidade exclusiva do destinatário o pagamento do ICMS, conforme dispõem os §§ 8º e 9º do referido art. 31, e se empresa enquadrada no Simples Nacional pode aplicar regra de diferimento.

RESPOSTA

A regra de diferimento de que trata o item 50 do art. 31 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 7.871/2017, encontra-se disciplinada nos seguintes termos:

"Art. 31. Sem prejuízo das disposições específicas previstas neste Regulamento, são abrangidas pelo diferimento as seguintes mercadorias:

...

50. matérias-primas, materiais intermediários, secundários e embalagens, destinados a estabelecimentos industriais que operem preponderantemente na fabricação de produtos destinados à exportação;

...

§ 7.º O diferimento do pagamento do imposto previsto no item 50 do "caput" não se aplica às aquisições de energia elétrica e de mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária - ST, e às prestações de serviço de comunicação.

§ 8.º Para os fins de determinação da preponderância de que trata o item 50

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

do "caput", os estabelecimentos industriais devem demonstrar que realizam saídas de produção própria para o exterior em percentual que represente, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta, observando-se o seguinte critério:

I - a receita bruta será auferida no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano civil anterior, ou proporcionalmente ao número de meses de efetiva atividade no exercício civil anterior, quando:

- a) o início das operações ocorrer após o mês de janeiro;
- b) o encerramento das atividades ocorrer antes do mês de dezembro;
- c) suas atividades forem suspensas por 1 (um) ou mais meses do ano civil.

II - a receita não será calculada enquanto o estabelecimento exportador não estiver em atividade por, no mínimo, 6 (seis) meses, hipótese em que não poderá usufruir do diferimento de que trata o item 50 do "caput".

§ 9.º Ao estabelecimento exportador que não atender o critério da preponderância e fruir do diferimento do pagamento do imposto de que trata o item 50 do "caput", caberá a responsabilidade pelo recolhimento do imposto que deixou de ser pago na operação de aquisição, ainda que tal conduta venha a ser verificada posteriormente."

Cabe transcrever também os artigos 1º e 3º do Decreto nº 11.003, de 26 de agosto de 2025:

Art. 1º Para fins de determinação da preponderância de que trata o item 50 do "caput" do art. 31 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 7.871, de 29 de setembro de 2017, os estabelecimentos industriais devem demonstrar que realizam saídas de produção própria para o exterior em percentual que represente, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de sua receita bruta.

Parágrafo único. Para fruição do diferimento, deverão ser observados os critérios estabelecidos nos incisos I e II do § 8º do art. 31 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 7.871, de 2017, ficando os contribuintes sujeitos ao recolhimento do imposto na hipótese prevista no § 9º do mesmo artigo.

...

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da publicação, surtindo efeitos até 31 de dezembro de 2026.

Nos termos do § 8º do art. 31 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS e do art. 1º do Decreto nº 11.003/2025, antes transcritos, o estabelecimento fabricante destinatário deverá demonstrar formalmente ao remetente, mediante o fornecimento de documentação idônea e observando as regras de cálculo prescritas, que realiza saídas ao exterior de

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

mercadorias por ele produzidas em percentual que represente: (i) 50% de sua receita bruta, para operações realizadas pelo contribuinte remetente no período compreendido entre 26/08/2025 a 31/12/2026: (ii) 80% de sua receita bruta, para operações realizadas pelo contribuinte remetente em data não compreendida no mencionado período.

Registre-se, ainda, que se caracterizam como embalagens, para efeitos de aplicação da regra de diferimento em exame, as utilizadas pelo adquirente para acondicionamento de mercadorias de sua produção, sendo incorporadas ao produto final.

Quanto à responsabilidade pelo adimplemento do imposto, quando constatado posteriormente que o destinatário não preenche essa condição, destaca-se que a responsabilidade do estabelecimento comercializador não restará elidida no caso de não exigir do destinatário a demonstração de que atende ao requisito, estando apto a adquirir mercadoria a ser empregada em seu processo produtivo com diferimento do pagamento do ICMS.

Na hipótese de remetentes enquadrados no Simples Nacional, são inaplicáveis regras de isenção ou de diferimento, conforme explicitado por este setor em diversas respostas a consultas (precedente: Consulta nº 26, de 16 de março de 2021), exceto se a empresa permanecer no referido regime apenas para efeitos de tributos federais, estando, no âmbito do ICMS, excluída dessa sistemática.

PROTOCOLOS: 25.111.212-6

CONSULTA Nº 002, de 19 de janeiro de 2026.

**SÚMULA: ICMS. ENTIDADE DE CARÁTER SOCIAL E ASSISTENCIAL.
ISENÇÃO. IMUNIDADE.**

A consulente, cadastrada com a natureza jurídica de associação privada e com a atividade econômica de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, informa que há 18 anos desenvolve ações sociais nas áreas de saúde e educação, promovendo inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e a conscientização pública sobre questões relacionadas à Síndrome do X Frágil (SFX), condição genética rara e principal causa hereditária de deficiência intelectual. Nesse sentido, esclarece que oferece suporte abrangente a indivíduos e famílias afetadas pela SFX, com orientação, apoio emocional e acesso a

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

recursos especializados para diagnóstico, por meio do Programa Eu Digo X.

Para garantir recursos necessários à manutenção de seus objetivos, conforme expressamente previsto em seu estatuto, menciona que comercializa diversos produtos, sendo esses, em grande parte, de fabricação própria (com logomarca oficial do programa antes identificado e do IBK), com exceção dos cordões de identificação destinados a pessoas com deficiência oculta ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo a receita destinada à consecução de seus objetivos, sem fins lucrativos.

Informa, ainda, que passou a integrar a rede Mercado Livre Solidário, programa de sustentabilidade do Mercado Livre que fortalece a cultura de doação na América Latina e concede condições diferenciadas para organizações sociais utilizarem seu ecossistema de soluções.

Expõe que o Regulamento do ICMS, no item 81 do Anexo V, implementado com fundamento no Convênio ICMS 121/1995, prevê isenção nas saídas de mercadorias de produção própria promovidas por instituições de assistência social e de educação.

Nesses termos, requer orientações acerca da possibilidade de fruição do referido benefício nas operações com mercadorias de produção própria realizadas em ambiente virtual, por meio da plataforma Mercado Livre Solidário.

RESPOSTA

Esclarece-se à consulente que, não estando a regra de isenção de que trata o item 81 do Anexo V do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 7.871/2017, vinculada a determinada forma de comercialização, a desoneração alcança as operações realizadas por meio de plataformas de vendas online.

A referida regra tem origem no Convênio ICM 38/1982, cujas disposições foram prorrogadas, por prazo indeterminado, pelo Convênio ICMS 121/1995, e alcança apenas saídas de mercadoria de produção própria, promovidas por instituição de assistência social ou de educação, desde que a entidade não tenha finalidade lucrativa e sua renda líquida seja integralmente aplicada na manutenção de suas finalidades essenciais, observando, ainda, na hipótese de a entidade não aplicar recursos, mesmo que parcialmente, em pesquisa científica, o limite anual de faturamento de 2.100 UPF/PR – Unidades Padrão Fiscal do Estado do Paraná.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

Contudo, a respeito da tributação dessas saídas, faz-se oportuno destacar a interpretação dada pelo STF - Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 608.872, ocorrido em 23.2.2017 (Tema 342 de Repercussão Geral), à regra prevista na alínea "c" do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, que estabelece não incidir impostos sobre "patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei".

Conforme esclarecido por este setor consultivo nas respostas dadas às Consultas nº 61, de 28 de julho de 2022, nº 30, de 17 de junho de 2025, e nº 59, de 19 de novembro de 2025, o STF reconheceu a aplicação da imunidade tributária aos beneficiários (partidos políticos, sindicatos, instituições de educação e de assistência social), inclusive em relação aos tributos indiretos (caso do ICMS), quando esses se encontrarem na condição de contribuintes de direito (praticantes do fato gerador), desde que preencham os requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN - Código Tributário Nacional, quais sejam: (i) não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (ii) apliquem integralmente no Brasil os seus recursos, na manutenção dos seus objetivos institucionais; (iii) mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Assim, na hipótese de a consulente atender tais requisitos, ao promover a venda de produtos, encontrar-se-á na condição de contribuinte de direito, estando afastada a incidência de ICMS, com fundamento na regra prevista na alínea "c" do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, independentemente de as mercadorias serem de produção própria ou adquiridas de terceiros. Tratando-se de imunidade tributária, matéria típica do texto constitucional, seus efeitos precedem à aplicação da regra isenção prevista no item 81 do Anexo V do Regulamento do ICMS, estabelecida pelas unidades federadas em data anterior à consolidação da interpretação do STF, por meio da sistemática de repercussão geral.

PROTOSCOLOS: 25.163.340-1

CONSULTA Nº 003, de 20 de janeiro de 2026.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ - SEFA

SETOR CONSULTIVO

SÚMULA: ICMS. ALIMENTO PARA CÃES E GATOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.

A consulente, cadastrada com a atividade econômica principal de fabricação de alimentos para animais (CNAE 106-0/00), questiona se o alimento denominado popularmente de "bifinho", específico para cães e gatos, utilizado exclusivamente como petisco, agrado ou recompensa (e não como uma preparação alimentícia completa), classificado no código NCM 2309.90.90, encontra-se inserido no regime de substituição tributária.

Defende que, por não se caracterizar como um alimento completo e não atender integralmente às necessidades nutricionais dos animais, não estaria compreendido no conceito de ração. Logo, não estaria submetido à substituição tributária, que alcança, segundo a descrição dos produtos e NCM, "rações tipo 'pet' para animais domésticos", classificadas na posição 23.09 da NCM.

RESPOSTA

Informa-se à consulente que sobre a matéria este setor já se manifestou nas respostas dadas às seguintes Consultas: nº 2, de 14 de janeiro de 2014; nº 46, de 18 de outubro de 2018; nº 42, de 14 de maio de 2020; nº 54, de 2 de setembro de 2021; e nº 36, de 11 de agosto de 2013.

A conclusão manifestada é de que se submetem à substituição tributária todas as preparações utilizadas na alimentação de animais domésticos, classificadas na posição 23.09 da NCM, porquanto a norma instituidora do regime menciona essa posição e não o código 2309.90.10, esse sim específico para alimentos compostos completos, conforme sua descrição contida na NCM: "Preparações destinadas a fornecer ao animal a totalidade dos elementos nutritivos necessários para uma alimentação diária racional e equilibrada (alimentos compostos completos)".

Destaca-se, ainda, que a NCM, em todo o teor da posição 23.09, não menciona o termo "ração", confirmando o indicativo de que utilizado, para efeitos de substituição tributária, na acepção de "preparação alimentícia" ou "porção de alimento", estando a generalidade das preparações destinadas à alimentação de animais domésticos, desde que classificadas nessa posição, inseridas no referido regime.